기 소 통 보

수　　신 : **신성커뮤니티교회** (송재영 위임목사)　　2025년 10월 16일

제　　목 : **기소 통보의 건**

고소인(고발인) :
1. 성명: 차기성,　나이: [redacted]　성별: 남,　직분: 시무장로
　주소: [redacted]
2. 성명: 정용진,　나이: [redacted]　성별: 남,　직분: 시무장로
　주소: [redacted]
3. 성명: 최종일,　나이: [redacted]　성별: 남,　직분: 시무장로
　주소: [redacted]
4. 성명: 김성동,　나이: [redacted]　성별: 남,　직분: 시무장로
　주소: [redacted]
5. 성명: 김철수,　나이: [redacted]　성별: 남,　직분: 시무장로
　주소: [redacted]

피고인 : 송재영　나이 [redacted]　성별:남　　직분:위임목사
　　주소: [redacted]

죄 과 명 : 헌법 권징 제3조 제5항 명예훼손행위, 제6항 직권남용행위, 제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용, 배임 등 재정 비리행위 등

기소사실 : (범죄의 일시·장소·방법명시 사건의 특정화)

1. **직권남용 및 배임 등 재정 비리행위** (권징 제3조 제6항 및 제14항)
피고소인은 2020. 5월경 의왕시 판교로 107에 있는 신성커뮤니티교회에 부임한 이후 교회 건축에 참여하게 되었고, 건축 당시 교회 1층은 교역자 사무실, 소예배실 및 지역사회를 위한 공간으로 설계되었으나 추후 지역사회를 위한 공간을 넓히기로 설계를 변경하였습니다.
그때 피고소인은 선교를 위해서는 카페가 꼭 필요하다고 주장하였고, 건축법 시행령에 의해 구내식당 내에 약 15평 정도는 휴게음식점으로 운영이 가능하다고 해서 그에 맞는 카페 형태를 찾았습니다.
하지만 피고소인은 위 교회 시무장로이자 당회원들인 고소인들은 물론 건축위원회 위원들의 반대에도 불구하고, 위 **지역사회를 위한 공간 전체를 모두 카페로 사용하겠다**며 3억원이 넘는 공사 예산을 요구하였고, 그에 대해 **고소인 등은** 카페를 확대하여 영업하는 행위는 **위법행위에 해당**하고 **향후 적발 시 취득세 및 재산세 추징** 등의 문제가 발생한다며 **극구 반대**하였음에도, 피고소인은 주변 교회 사례와 아는 지인인 변호사를 통해 자문(자문료 220만원 교회 예산 사용)을 받았는데 문제가 없다며 카페 사업을 그대로 진행하였습니다.
그 후 의왕시청 세정과에서, 인터넷 네이버를 통한 위 카페 홍보 내용을 근거로 현장실사 등 조사를 진행한 후, **취득세 추징금 1억 3,278만원 상당**을 고지하였고, 교회는 위 금액을 **납부**하였습니다.
그럼에도 불구하고, 피고소인은 계속해서 위 취득세 추징금에 대해 교인들이 낸 헌금이 아깝지 않느냐라며 이의제기를 하자고 강력히 주장하여, **과세전 적부심을 청구**하며 그에 대한 변호사를 선임하였고, **변호사 선임 비용 역시 교회 재정으로 충당**하였습니다.
피고소인은 한 교회의 위임목사로서, 오로지 목양에 전념하고 당회원인 시무장로들과 서로 협력하여 교회의 부흥과 발전을 도모해야 함에도 불구하고, 위와 같이 **교회 위임목사로서의 직권남용 및 그 임무를 위배**하여 **교회에 엄청난 재정적 손실**(추징금 1억 3,278만원+변호사 비용 500만원)을 입게 하였습니다.

가. 위와 같이 피고소인은 교회 위임목사로서 그 임무를 위배하여 교회에 엄청난 재정적 손실을 입게 하였음에도 불구하고, 계속해서
2023. 5월경(몇 월경인지 확인 필요) 위 신성커뮤니티교회에서 교회내에 건축위원회 및 건축위원장이 정식으로 선임되어 운영중에 있었으므로, 카페 인테리어와 관련한 기존 설계를 변경하려면 당연히 위 건축위원회의 결의 등 적법한 절차를 거쳐 설계를 변경해야 하고, 기존 설계에 따른 자재가 발주되어 건축현장에 이미 입고되어 있음에도 불구하고, 피고소인은 위임목사라는 **직권을 남용하여** 임의로 인테리어 업자의 말만 듣고 카페 창틀을 큰 통창틀로 재발주하여 납품받은 후 기존 입고된 자재를 폐기 처분함으로써 교회에 **약 3,000만원 상당의 손실을 입게** 하였습니다.

나. 계속해서 그 시경, 피고소인은 2층 찬양대실 구조 변경 부분도 전항과 마찬가지로 건축위원회는 물론 그 누구와도 협의 없이 **임의로** 그 **직권을 남용**하여 기존 설계와 달리 목재 계단을 만들어 설치함으로써 **약 2,000만원 상당의 추가 건축비**가 소요되어 교회에 위 금액 상당의 **손실을 입게** 하였습니다.

다. 2023. 7. 2.과 같은 해 9. 23. 위 교회 오지은 전도사와 그의 가족이 건축헌금 명목으로 각 1,000만원씩 총 2,000만원을 헌금하였으면 당연히 교회 건축헌금 계좌에 입금하여 관리하고 사용해야 함에도 불구하고, 피고소인은 임의로 **직권을 남용**하여 위 **건축헌금을 위 오지은 전도사 개인 계좌로 송금하도록 지시**한 후 그중 **1,000만원**을 건축위원회의 어떠한 결의나 승인 없이 일자 불상경 **임의로 사용**하였고,
위 사실이 교회의 건축 감사 도중 적발되어 감사팀으로부터 사용하고 남은 금액은 교회 재정에 입금하라는 요구를 받았는데도 이에 불응하면서, 2024. 12. 31. **나머지 1,000만원도** 선지급 형태로 인테리어 업자에게 **임의로 송금**함으로써 그 **직권을 남용**하여 교회에 **재정적 손실**을 입혔습니다.

2. 교회 운영에 있어서의 재정 비리행위 (권징 제3조 제14항)
가. 교회 사모의 역할은, 배우자인 목사와 함께 성도들의 심방에 동행하고 성도들의 아픔과 슬픔을 함께 나누며 목회의 동반자로서의 생활을 하여야 하는 것이라고 판단됩니다.
그리고 위에서 언급하였던 카페 사업은, 당시 교회 예산에도 책정된 바 없던 약 3억 5,000만원 상당이 투자되었고, 당시 당회에서는 카페의 대표를 장로나 담당 교역자 등으로 해야 한다고 검토하던 중이었는데도,
피고소인은 2025. 0경(대표 임명 일시 확인 필요) 위 교회에서 오픈카페의 (프랜차이즈 본점) 요구라 주장하며 자신의 배우자인 **사모를 대표**로 해야 한다고 **강력하게 주장**하며 사모를 개인사업자로 등록한 후 카페 대표로 영업을 하게 함으로써 목회자의 사모 역할보다는 카페 영업에 주력하게 하였고, 피고소인 본연의 목회 사역 보다 카페 영업에 전적으로 신경을 쓰며 관여하였습니다. 위와 같은 상황을 거쳐 피고소인은 당회의 결의나 그 어떤 적법절차도 거치지 않고 **직권을 남용하여** 카페의 전반적인 관리라는 당초의 대표 임명 취지와는 달리 근로 명목으로 임의로 위 **사모에게 월 220만원씩(경비 제외) 급여 명목으로 지급**함은 물론 개인사업자라고 주장하면서 교회 내 재정감사에도 일절 응하지 않고 카페 영업에 관한 어떠한 보고도 하지 않는 등 **교회에 재정적 손실**을 입히고 있습니다.
카페의 대표는, 카페 내 모든 활동에 책임을 져야 함에도, 감사나 실적보고 등은 본인의 일이 아닌 것처럼 행동하고, 교회 카페 운영위원회의 실적보고 요청에도 불구하고 사적인 전화로는 연락을 하지 말고 메일을 통해서 하라고 하는 등 오직 근로만이 대표로서 책임을 다한다는 태도를 보이고 있습니다.

나. 피고소인은 위 1번 항과 같이 법 규정을 어기고 카페를 확장하여 영업함으로써 취득세 추징금을 납부한 후, 의왕시청으로부터 **취득세 추징에 따른 후속 조치로 2024년도분 재산세 290만원 상당을 추가로 추징**당하게 되자 **당회에서 위 추가 추징금을 카페 재정으로 납부하기로 결의**하였음에도 불구하고,
2025. 5. 18. 위 교회에서 제직회 회장직을 이용하여 임시제직회를 개최한 후, 전후사정을 잘 모르는 제직들을 상대로 총회 헌법은 물론 교단 내 **그 어떤 규정에도 언급되어 있지 않은 '비상재정조치권'이라는 명목으로 위 추징금 290만원 상당을 교회에서 납부**한다는 내용으로 안건을 상정하여 결의함으로써 **교회 예산을 임의로 집행하여 재정적 손실**을 입혔습니다.

3. 허위사실 유포 명예훼손행위 (권징 제3조 제5항)
가. 2025. 4. 13.경 위 교회 제직회 석상에서 피고소인은 제직회 회장으로서 회의를 진행하는 가운데 제직회 회원들인 교회 성도들 다수를 향하여 위 교회 시무장로이자 당회원들을 상대로 "장로들이 오지은 전도사를 쫓아냈다. 내가 그 근거를 가지고 있다"라며 사실이 아닌 **허위사실을 유포**하여 위 **시무장로들의 명예를 훼손**하였습니다.

나. 2025. 5. 18.경 임시제직회 석상에서도 당시 사임을 청원한 부목사가 장로들에 의해 사임하는 것처럼 허위사실을 유포하여 시무장로들의 명예를 훼손하였습니다.

적용규정 : 헌법 전문 제3조 제5항, 제6항, 제14항

위 피고인을 위의 죄목로 기소하오니 재판하여 주시기 바랍니다.

위와 같은 내용으로 기소하여 안양노회 재판국에 회부하였음을 통보합니다.

대한예수교장로회 안양노회

노 회 장 백 준 호

기소위원장 한 성 도

(권징 제7-1호 서식)

기 소 장

기 소 위 원 회 : 안양노회 기소위원회

고소인(고발인) :

1. 성명: 차기성, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
2. 성명: 정용진, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
3. 성명: 최종일, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
4. 성명: 김성동, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
5. 성명: 김철수, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]

피고인 : 송재영 나이 [redacted] 성별:남 직분:위임목사
주소: [redacted]

죄 과 명 : 헌법 권징 제3조 제5항 명예훼손행위, 제6항 직권남용행위, 제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용, 배임 등 재정 비리행위 등

기소사실 : (범죄의 일시·장소·방법명시 사건의 특정화)

1. **직권남용 및 배임 등 재정 비리행위** (권징 제3조 제6항 및 제14항)

피고소인은 2020. 5월경 의왕시 판교로 107에 있는 신성커뮤니티교회에 부임한 이후 교회 건축에 참여하게 되었고, 건축 당시 교회 1층은 교역자 사무실, 소예배실 및 지역사회를 위한 공간으로 설계되었으나 추후 지역사회를 위한 공간을 넓히기로

설계를 변경하였습니다.

그때 피고소인은 선교를 위해서는 카페가 꼭 필요하다고 주장하였고, 건축법 시행령에 의해 구내식당 내에 약 15평 정도는 휴게음식점으로 운영이 가능하다고 해서 그에 맞는 카페 형태를 찾았습니다.

하지만 피고소인은 위 교회 시무장로이자 당회원들인 고소인들은 물론 건축위원회 위원들의 반대에도 불구하고, 위 **지역사회를 위한 공간 전체를 모두 카페로 사용하겠다**며 3억원이 넘는 공사 예산을 요구하였고, 그에 대해 **고소인 등은** 카페를 확대하여 영업하는 행위는 **위법행위에 해당**하고 **향후 적발 시 취득세 및 재산세 추징** 등의 문제가 발생한다며 **극구 반대**하였음에도, 피고소인은 주변 교회 사례와 아는 지인인 변호사를 통해 자문(자문료 220만원 교회 예산 사용)을 받았는데 문제가 없다며 카페 사업을 그대로 진행하였습니다.

그 **후 의왕시청 세정과**에서, 인터넷 네이버를 통한 위 카페 홍보 내용을 근거로 현장실사 등 조사를 진행한 **후, 취득세 추징금 1억 3,273만원 상당**을 고지하였고, 교회는 위 금액을 **납부**하였습니다.

그럼에도 불구하고, 피고소인은 계속해서 위 취득세 추징금에 대해 교인들이 낸 헌금이 아깝지 않느냐라며 이의제기를 하자고 강력히 주장하여, **과세전 적부심을 청구**하며 그에 대한 변호사를 선임하였고, **변호사 선임 비용 역시 교회 재정으로 충당**하였습니다.

피고소인은 한 교회의 위임목사로서, 오로지 목양에 전념하고 당회원인 시무장로들과 서로 협력하여 교회의 부흥과 발전을 도모해야 함에도 불구하고, 위와 같이 **교회 위임목사로서의 직권남용 및 그 임무를 위배**하여 **교회에 엄청난 재정적 손실**(추징금 1억 3,273만원+변호사 비용 500만원)을 입게 하였습니다.

가. 위와 같이 피고소인은 교회 위임목사로서 그 임무를 위배하여 교회에 엄청난 재정적 손실을 입게 하였음에도 불구하고, 계속해서

2023. 5월경(몇 월경인지 확인 필요) 위 신성커뮤니티교회에서 교회내에 건축위원회 및 건축위원장이 정식으로 선임되어 운영중에 있었으므로, 카페 인테리어와 관련한 기존 설계를 변경하려면 당연히 위 건축위원회의 결의 등 적법한 절차를 거쳐 설계를 변경해야 하고, 기존 설계에 따른 자재가 발주되어 건축현장에 이미 입고되

어 있음에도 불구하고, 피고소인은 위임목사라는 **직권을 남용하여** 임의로 인테리어 업자의 말만 듣고 카페 창틀을 큰 통창틀로 재발주하여 납품받은 후 기존 입고된 자재를 폐기 처분함으로써 교회에 **약 3,000만원 상당의 손실을 입게** 하였습니다.

나. 계속해서 그 시경, 피고소인은 2층 찬양대실 구조 변경 부분도 전항과 마찬가지로 건축위원회는 물론 그 누구와도 협의 없이 **임의로** 그 **직권을 남용**하여 기존 설계와 달리 목재 계단을 만들어 설치함으로써 **약 2,000만원 상당의 추가 건축비**가 소요되어 교회에 위 금액 상당의 **손실을 입게** 하였습니다.

다. 2023. 7. 2.과 같은 해 9. 23. 위 교회 오지은 전도사와 그의 가족이 건축헌금 명목으로 각 1,000만원씩 총 2,000만원을 헌금하였으면 당연히 교회 건축헌금 계좌에 입금하여 관리하고 사용해야 함에도 불구하고, 피고소인은 임의로 **직권을 남용**하여 위 **건축헌금을 위 오지은 전도사 개인 계좌로 송금하도록 지시**한 후 그중 **1,000만원**을 건축위원회의 어떠한 결의나 승인 없이 일자 불상경 **임의로 사용**하였고,

위 사실이 교회의 건축 감사 도중 적발되어 감사팀으로부터 사용하고 남은 금액은 교회 재정에 입금하라는 요구를 받았는데도 이에 불응하면서, 2024. 12. 31. **나머지 1,000만원도** 선지급 형태로 인테리어 업자에게 **임의로 송금**함으로써 그 **직권을 남용**하여 교회에 **재정적 손실**을 입혔습니다.

1. **교회 운영에 있어서의 재정 비리행위** (권징 제3조 제14항)

가. 교회 사모의 역할은, 배우자인 목사와 함께 성도들의 심방에 동행하고 성도들의 아픔과 슬픔을 함께 나누며 목회의 동반자로서의 생활을 하여야 하는 것이라고 판단됩니다.

그리고 위에서 언급하였던 카페 사업은, 당시 교회 예산에도 책정된 바 없던 약 3억 5,000만원 상당이 투자되었고, 당시 당회에서는 카페의 대표를 장로나 담당 교역자 등으로 해야 한다고 검토하던 중이었는데도,

피고소인은 2025. 0경(대표 임명 일시 확인 필요) 위 교회에서 오픈카페의 (프랜차이즈 본점) 요구라 주장하며 자신의 배우자인 **사모를 대표**로 해야 한다고 **강력하게 주장**하며 사모를 개인사업자로 등록한 후 카페 대표로 영업을 하게 함으로써 목회자의 사모 역할보다는 카페 영업에 주력하게 하였고, 피고소인 본연의 목회 사역

보다 카페 영업에 전적으로 신경을 쓰며 관여하였습니다. 위와 같은 상황을 거쳐 피고소인은 당회의 결의나 그 어떤 적법절차도 거치지 않고 **직권을 남용하여** 카페의 전반적인 관리라는 당초의 대표 임명 취지와는 달리 근로 명목으로 임의로 위 **사모에게 월 220만원씩(경비 제외) 급여 명목으로 지급**함은 물론 개인사업자라고 주장하면서 교회 내 재정감사에도 일절 응하지 않고 카페 영업에 관한 어떠한 보고도 하지 않는 등 **교회에 재정적 손실**을 입히고 있습니다.

카페의 대표는, 카페 내 모든 활동에 책임을 져야 함에도, 감사나 실적보고 등은 본인의 일이 아닌 것처럼 행동하고, 교회 카페 운영위원회의 실적보고 요청에도 불구하고 사적인 전화로는 연락을 하지 말고 메일을 통해서 하라고 하는 등 오직 근로만이 대표로서 책임을 다한다는 태도를 보이고 있습니다.

나. 피고소인은 위 1번 항과 같이 법 규정을 어기고 카페를 확장하여 영업함으로써 취득세 추징금을 납부한 후, 의왕시청으로부터 **취득세 추징에 따른 후속 조치로 2024년도분 재산세 290만원 상당을 추가로 추징**당하게 되자 **당회에서 위 추가 추징금을 카페 재정으로 납부하기로 결의**하였음에도 불구하고,

2025. 5. 18. 위 교회에서 제직회 회장직을 이용하여 임시제직회를 개최한 후, 전후사정을 잘 모르는 제직들을 상대로 총회 헌법은 물론 교단 내 **그 어떤 규정에도 언급되어 있지 않은 '비상재정조치권'이라는 명목으로 위 추징금 290만원 상당을 교회에서 납부**한다는 내용으로 안건을 상정하여 결의함으로써 **교회 예산을 임의로 집행하여 재정적 손실**을 입혔습니다.

1. **허위사실 유포 명예훼손행위** (권징 제3조 제5항)

가. 2025. 4. 13.경 위 교회 제직회 석상에서 피고소인은 제직회 회장으로서 회의를 진행하는 가운데 제직회 회원들인 교회 성도들 다수를 향하여 위 교회 시무장로이자 당회원들을 상대로 "장로들이 오지은 전도사를 쫓아냈다. 내가 그 근거를 가지고 있다"라며 사실이 아닌 **허위사실을 유포**하여 위 **시무장로들의 명예를 훼손**하였습니다.

나. 2025. 5. 18.경 임시제직회 석상에서도 당시 사임을 청원한 부목사가 장로들에 의해 사임하는 것처럼 허위사실을 유포하여 시무장로들의 명예를 훼손하였습니

다.

적용규정 : 헌법 권징 제3조 제5항, 제6항, 제14항

위 피고인을 위의 죄과로 기소하오니 재판하여 주시기 바랍니다.

2025년 10월 15일

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회
기소위원장 한성모 (인)
기소위원회서기 김 진 (인)
기 소 위 원 김안수 (인)
기 소 위 원 조상식 (인)

[redacted]

대한예수교장로회 안양노회 재판국장 귀하